

1514963-56.2019.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Correia Bonini

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE SOUZA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu LUCAS DE SOUZA SILVA, com qualificação completa a fls. 25, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 28 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

4ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena n. 5-40, Bauru - SP - cep 17060-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1514963-56.2019.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514963-56.2019.8.26.0071

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DE SOUZA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Correia Bonini

VISTOS.

O réu LUCAS DE SOUZA SILVA, com qualificação completa a fls. 25, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 porque, no dia 28 setembro de 2018, por volta de 06h25min, no Centro de Progressão Penitenciária II, situado na Rodovia SP 300, km 350, em Bauru, teria em depósito, para fins de tráfico, trinta e três porções de maconha contendo um total de 139,28g da substância, que causa dependência física e psíquica, o que estaria fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia veio instruída por inquérito policial.

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar através de defensor constituído.

Então, a denúncia foi recebida e o réu foi citado.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, seguindo-se o interrogatório do réu.

Em seus memoriais, o Ministério Público, entendendo terem restado comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, pediu a procedência da ação penal. Requereu, ainda, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos e fixação de regime inicial fechado.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição em função da fragilidade probatória. Para o caso de condenação, pediu a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, fixando-se o regime inicial aberto.

Vieram-me conclusos os autos.

É O RELATÓRIO.

D E C I D O.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do crime é certa e está demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico-toxicológico, os quais comprovam a apreensão da droga e sua qualidade de entorpecente.

Todavia, a autoria do crime atribuído ao réu não ficou suficientemente comprovada.

É certo que, sob o contraditório, as testemunhas Mitsuo Armando Takahashi e André Luiz Ducatti, que são agentes penitenciários, afirmaram que, naquela ocasião, realizando operação de revista na cela ocupada pelo réu, encontraram o entorpecente descrito pela acusação, que estava sobre a cama do acusado que, interpelado, admitiu a posse da substância.

O réu, de seu turno, ao ser ouvido em juízo, negou qualquer vínculo com a droga apreendida.

Diante desse quadro probatório, não se pode ter como comprovada a autoria, não obstante a confissão informal relatada pelas testemunhas. Com efeito, não se pode afirmar, com a necessária segurança, o vínculo do acusado com aquela substância entorpecente. Pelo que se conclui da prova testemunhal colhida em juízo, aquela cela abrigava vários presos, que circulavam livremente pelo local, de modo que qualquer um deles poderia ser o responsável pela droga.

Ademais, as testemunhas ouvidas nada disseram que permitisse estabelecer, com maior segurança, a relação do acusado com a droga apreendida. A propósito, é sabido que, no ambiente carcerário, é comum que presos assumam as infrações de outros detentos, por conta de dívidas ou por coação, de modo que não se pode descartar a hipótese, bastante plausível, de que o réu tenha sido coagido a assumir a posse do entorpecente apreendido.

Verifica-se, então, que a prova é tibia, de forma que as suspeitas que pesam contra o réu não se erigiram em prova segura de autoria, de modo que não se pode afirmar, sem hesitação, que o réu fosse, de fato, o responsável pela droga.

Diante desse quadro, a condenação é inviável.

Ante o exposto, julgo improcedente a ação penal, para absolver o réu LUCAS DE SOUZA SILVA, RG n. 47.607.825-8, com qualificação completa a fls. 25, da imputação contida na denúncia, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, archive-se os autos.

P.R.I.C.

Bauru, 17 de novembro de 2022.

FÁBIO CORREIA BONINI
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA